

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2874/2537

นาง โปรง แซ่ คู
นาย ประดิษฐ์ แสง บุญ เรือง กุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1335, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 296 ทวิ

โจทก์กับจำเลยมีบ้านอยู่ติดกัน และหลังคาบ้านกับรางน้ำฝนบางส่วนของโจทก์ รุกล้ำเข้ามาในเขตที่ดินของจำเลย ดังนี้ แม้โจทก์จะซื้อที่ดินพร้อมบ้านมาจากเจ้าของ เดิมและโจทก์ได้ครอบครองทั้งบ้านและที่ดินมากกว่า 20 ปี แต่การละเมิดที่หลังคา บ้านและรางน้ำฝนบางส่วนของโจทก์รุกล้ำแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจำเลยคงมีอยู่ อย่างต่อเนื่องจนถึงวันฟ้องและปัจจุบัน จำเลยชอบที่จะฟ้องให้โจทก์รื้อหลังคาและ รางน้ำฝนส่วนที่รุกล้ำแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจำเลยได้ฟ้องแย้งของจำเลยจึงไม่ขาด อายุความ การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า ถ้าโจทก์ไม่รื้อหลังคาและรางน้ำฝนส่วนที่ รุกล้ำที่ดินของจำเลยออกไป ให้จำเลยเป็นผู้รื้อโดยโจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้น เป็นการไม่ชอบ เพราะกรณีต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ ซึ่งจำเลยชอบที่จะขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผู้ดำเนินการ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้าไปในบ้านและที่ดินของโจทก์ หากจำเลยไม่กระทำทำให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนโดยจำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายจำนวน 35,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ได้ก่อสร้างบ้านรุกล้ำเข้าไปในบ้านและที่ดินของโจทก์ แต่สังกะสีหลังคาบ้านของโจทก์รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลย ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์รื้อกำแพง หลังคา และรางน้ำฝนที่รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลย หากโจทก์ไม่กระทำทำให้จำเลยรื้อโดยโจทก์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่เคยก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของจำเลย โจทก์ครอบครองแดนกรรมสิทธิ์ของโจทก์มา 20 ปีเศษโดยความสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ฟ้องแย้งของจำเลยจึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,500 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้โจทก์รื้อหลังคาและรางน้ำฝนส่วนที่รุกล้ำที่ดินของจำเลยออกไป ถ้าโจทก์ไม่รื้อให้จำเลยเป็นผู้รื้อโดยโจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าขออื่นนอกจากนี้ของโจทก์ จำเลยให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ส่วนฎีกาของโจทก์ในประเด็นสุดท้ายที่ว่าฟ้องแย้งของจำเลยขาดอายุความแล้วหรือไม่นั้น เห็นว่า ในส่วนที่จำเลยฟ้องแย้งให้โจทก์รื้อ

กำแพง หลังคาบ้าน และรางน้ำฝนบางส่วนของโจทก์ที่สร้างรुकล้ำเข้าไปในที่ดินและ
แดนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจำเลยนั้น ข้อโต้แย้งที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกา คงมีเฉพาะหลังคา
บ้านและรางน้ำฝนบางส่วนเท่านั้น ส่วนกำแพงบ้านของโจทก์ยุติตามคำวินิจฉัยของ
ศาลชั้นต้นแล้วว่า มิได้รุกร้ำที่ดินของจำเลย ศาลฎีกาจึงไม่ต้องวินิจฉัยถึง ในส่วนที่
เกี่ยวกับหลังคาบ้านและรางน้ำฝนบางส่วนของโจทก์ที่รุกร้ำแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินของ
จำเลย ศาลฎีกาเห็นว่าแม้โจทก์จะซื้อที่ดินพร้อมบ้านมาจากเจ้าของเดิม และโจทก์ได้
ครอบครองทั้งบ้านและที่ดินมากกว่า 20 ปี ดังที่โจทก์กล่าวในฎีกาก็ตามแต่การละเมิด
ที่หลังคาบ้านและรางน้ำฝนบางส่วนของโจทก์รุกร้ำแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจำเลยคง
มีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันฟ้องและปัจจุบัน จำเลยชอบที่จะฟ้องให้โจทก์รื้อหลังคา
และรางน้ำฝนส่วนที่รุกร้ำแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจำเลยได้ ฟ้องแย้งของจำเลยหาได้
ขาดอายุความดังที่โจทก์ต่อสู้ไม่ ฎีกาของโจทก์ในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน แต่ที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่า ถ้าโจทก์ไม่รื้อหลังคาและรางน้ำฝน
ส่วนที่รุกร้ำที่ดินของจำเลยออกไปให้จำเลยเป็นผู้รื้อโดยโจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้น
เป็นการไม่ชอบ จำเลยชอบที่จะขอต่อศาลให้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนิน
การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 ทวิ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอในส่วนที่ให้จำเลยรื้อหลังคาและรางน้ำฝนส่วนที่
รุกร้ำที่ดินของจำเลยโดยโจทก์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(สุรินทร์ นาควิเชียร-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

(1) ครอบครองที่ดินหลังคาบ้านและรางน้ำฝนของโจทก์ (จำเลยฟ้องแย้ง) รุกล้ำแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินของจำเลย (โจทก์ฟ้องแย้ง) คงมีอยู่สิทธิเรียกร้องของจำเลยที่จะร้องขอหรือฟ้องให้รื้อหลังคาและรางน้ำฝนย่อมมีอยู่ตลอดเวลา เป็นสิทธิเรียกร้องที่ไม่มีอายุความ(imprescriptible) เช่นเดียวกับเจ้าของทรัพย์สินที่จะติดตามเอาทรัพย์สินคืนตามมาตรา 1336 หรือสิทธิของเจ้าของที่ดินที่จะตัดรากไม้หรือกิ่งไม้ที่รุกร้าตามมาตรา 1347(สิทธิดังกล่าวนี้ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสบัญญัติไว้ในมาตรา 673 เล่าว่าไม่มีอายุความ) หรือสิทธิเจ้าของรวมที่จะเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์สินตามมาตรา 1363 ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับสิทธิเรียกร้องที่มีอายุความ ถ้าอายุความมิได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะให้มีกำหนดสิบปีตามมาตรา 193/30 และก็เป็นคนละเรื่องกับสิทธิเรียกร้องในค่าเสียหายในมูลหนี้ละเมิดซึ่งมีอายุความหนึ่งปีหรือสิบปีตามมาตรา 448 (2) โดยหลักในการชำระหนี้ ผู้ก่อความเสียหายหรือผู้ต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นลูกหนี้ก็ต้องเป็นผู้ชำระหนี้ ไม่ใช่กะเกณฑ์ให้บุคคลอื่นชำระหนี้แทน (ไม่เกี่ยวกับการที่บุคคลภายนอกจะชำระหนี้ตามมาตรา 314)หนี้ละเมิดอันเกิดจากการรุกร้าแดนกรรมสิทธิ์ ลูกหนี้ก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการชำระหนี้ โดยรื้อเอาสิ่งที่ยุ่ล้ำออกไปเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากจะบังคับให้ลูกหนี้ปฏิบัติเองโดยที่ลูกหนี้ไม่เต็มใจอาจก่อปัญหาขึ้นในภายหลังได้ เพราะทรัพย์สินของเจ้าหนี้ หรือของบุคคลภายนอกอาจได้รับความเสียหายเป็นการละเมิดซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกก็ได้ กฎหมายอาจเห็นความยุ่งยากในเรื่องนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว แม้ลูกหนี้จะเป็นผู้ต้องรับผิดชอบหรือก่อความเสียหายเป็นละเมิดขึ้นเอง เฉพาะที่เกี่ยวกับการรื้อถอน จึงให้อำนาจศาลแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกร้าดัง

กล่าวโดยให้ลูกหนี้เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ, 296 เบญจ) (3) อย่างไรก็ดี ในชั้นพิจารณาหรือชั้นบังคับคดี โจทก์ จำเลยจะตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเป็นผู้รื้อถอนก็ชอบที่จะทำได้ ไม่ว่าจะตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันนอกศาลหรือในศาล สำหรับในศาลการตกลงหรือประนีประนอมยอมความอาจเป็นการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันก่อนศาลพิพากษาหรือเมื่อศาลพิพากษาแล้ว ในชั้นบังคับคดีตกลงกันให้เจ้าหนี้เป็นผู้รื้อถอนข้อตกลงหรือประนีประนอมยอมความไม่ขัดต่อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน กรณีไม่เป็นการขัดแย้งกับมาตรา 296 ทวิ หรือขัดแย้งกับคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้แต่ประการใด ไพจิตรบุญญพันธุ์